

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2532

นาย ไฉฉิม แซ่เล้า

โจทก์

นาย เป็ล่ง นิตี ลัทธิ

ผู้ร้อง

นาง กิมเฮียะ สันติระชัยวัฒน์ นา กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 512

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 ที่ห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคานั้น หมายถึงผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดจะเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาไม่ได้ โจทก์มิได้เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด แต่ เป็นเพียงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ย่อมจะเข้าสู่ราคาเองหรือให้บุตรภริยาหรือญาติของตน เข้าสู่ราคาได้.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 ที่ห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคานั้น หมายถึงผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดจะเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาไม่ได้ โจทก์มิได้เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด แต่ เป็นเพียงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ย่อมจะเข้าสู่ราคาเองหรือให้บุตรภริยาหรือญาติของตน เข้าสู่ราคาได้.

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ